

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°.....LC3334

Tocache; 06 DIC 2023

Vistos: El Informe Escalafonario N° 01009-2023 de fecha 04 de diciembre del 2023, la Nota de Coord. N° 404-2023-GRSM/DRE-UE.303.00/RRHH de fecha 04 de diciembre del 2023 y el Memorando N° 1267-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 05 de diciembre del 2023;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al literal d) del artículo 53 de la Ley de Reforma Magisterial N° 29944 y su artículo 114 del Reglamento Decreto Supremo N° 004-2013-ED; señala: "El profesor es retirado definitivamente al cumplir sesenta y cinco (65) años de edad. El retiro se efectúa de oficio debiendo la administración comunicar del hecho al profesor en un plazo no menor de quince (15) días calendario previos al retiro";

Que, de acuerdo al artículo 63 de la Ley de Reforma Magisterial N° 29944 (COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO) señala "El profesor recibe una compensación por tiempo de servicios, la que se otorga al momento de su cese, a razón de catorce por ciento (14%) de su RIM, por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios oficiales, hasta por un máximo de treinta años de servicios";

Que, los artículos 136.1 del Reglamento de la Ley N° 29944 señala "Se otorga de oficio al cese del profesor, a razón del 14% de la RIM por año de servicios oficiales" y 136.2 menciona "Para el cálculo de la compensación por tiempo de servicios (CTS) se toma como base la RIM que percibe el profesor al momento de su cese en función a su jornada laboral, escala magisterial alcanzada y los años de servicios docentes oficiales en la carrera, debidamente acreditados";

Que, en el artículo 136.3 de la misma ley señala "Es computable para dicho calculo, el tiempo de servicios reconocidos y prestados por el profesor en el marco de la Ley N° 24029 – Ley del Profesorado y de la Ley N° 29062 – Ley de la Carrera Pública Magisterial, hasta por un máximo de treinta (30) años";

Que, mediante la Sentencia del Tribunal Constitucional – Expediente 00023-2018-PI/TC ha expedido sentencia sobre la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 35, inciso "a", y 63 de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, en el extremo relativo a la expresión "Hasta por un máximo de 30 años de servicios" e infundada en los demás que contiene. En caso de cese o retiro de la Carrera Pública Magisterial (por cualquier causal), de los docentes nombrados comprendidos en la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, producidos a partir del día 11 de octubre del 2020 (y hacia adelante), se debe calcular el beneficio de la Compensación por Tiempo de Servicio CTS por la totalidad de años de servicios oficiales cumplidos del docente al momento de su cese, pudiendo ser incluso mayor a los 30 años, considerando para el cálculo el 14% de la Remuneración Integral Mensual – RIM por cada año de servicio o fracción de año si ésta supera los 6 meses (referencia Oficio Múltiple N° 00086-2020-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN);

Que, en el diario oficial el peruano se publicó con fecha 13 de abril del 2022 la Ley N° 31451 LEY QUE VALORIZA LA CARRERA DOCENTE, MODIFICANDO LOS ARTÍCULOS



LC3334

COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO = S/. 47,747.70 soles

El pago de CTS se realizará en conformidad a la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 31451, de acuerdo al siguiente detalle:

- 70% en el año fiscal 2023 = S/. 33,423.39 soles.
- 30% en el año fiscal 2024 = S/. 14,324.31 soles.

ARTÍCULO TERCERO. - DECLARAR PLAZA VACANTE, a partir del 01 de enero del 2024, el código de plaza: 1193114111C6 de la Institución Victor Raúl Haya De La Torre, jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache - Departamento de San Martín, por haber cesado por límite de edad, según el Artículo Primero de la Resolución Directoral.

ARTÍCULO CUARTO. - ESTABLECER que la responsable de Secretaria General, transcriba la presente a todos los órganos estructurales de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache y al interesado con las formalidades y dentro del término de Ley.

Regístrese y Comuníquese



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
SVYA/JA
RPVR/R.GRRHH
SVTM/TA